

1500072-91.2021.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... 13/04/2022) (grifei)

Apelação criminal - Furto qualificado - Sentença absolutória. Recurso Ministerial que busca a condenação do réu como incurso no art. 155, §3º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Prisão em flagrante - Réu que, interrogado somente na fase inquisitiva, confirmou a ciência do desvio de energia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

1ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº 1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500072-91.2021.8.26.0416 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500072-91.2021.8.26.0416

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2026581/2021 - DEL.POL.PANORAMA, 10880458 -

DEL.POL.PANORAMA, 151114/21/020 - DEL.POL.PANORAMA, 82/21/406 - DEL.POL.PANORAMA, 2026581 - DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DOS SANTOS TOBIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

EMERSON DOS SANTOS TOBIAS está sendo processado como incurso no artigo 155, § 3º, do Código Penal, isso porque, segundo a denúncia (fls. 92/94):

Em período incerto, anterior ao dia 24 de janeiro de 2021, na Rua Raimundo Farias de Oliveira, nº 2456, Marrecas, nesta cidade e comarca de Panorama EMERSON DOS SANTOS TOBIAS subtraiu, para si, energia elétrica, causando prejuízo, pendente de ser estimado, à vítima Gilberto Castro Bianconi.

Segundo restou apurado, o denunciado reside no imóvel localizado na Rua Raimundo Farias de Oliveira, nº 2466, e era o responsável pelo pagamento do consumo de energia elétrica ali fornecida. No entanto, a unidade consumidora do imóvel em que

residia o DENUNCIADO estava com o fornecimento de energia elétrica interrompido. Neste contexto, com o propósito de subtrair energia elétrica para consumir no imóvel, a DENUNCIADO, por si ou por terceira pessoa, realizou ligação clandestina consistente em instalação de fios no relógio medidor de energia do imóvel da vítima (cf. laudo pericial de f. 13-20).

Desta forma, foi realizado um desvio de energia elétrica para o imóvel do DENUNCIADO depois de passar pelo relógio medidor, possibilitando o consumo de energia no referido imóvel.

Ocorreu que, a vítima vendeu o imóvel para Hisayuki Haji, sendo que este ao desligar o relógio medidor para fazer alguns reparos constatou que o relógio continuava registrando o consumo, ocasião em que percebeu que havia ligação clandestina na caixa de energia.

Foi registrado Boletim de Ocorrência sobre os fatos e realizado exame pericial no local restou constatada a ligação clandestina (cf. 13-20).

A proposta de acordo de não persecução penal restou prejudicada (fl. 88).

A denúncia foi recebida em 24/05/2022, sendo designada audiência para nova apresentação de proposta de suspensão condicional do processo (fls. 95/96).

A nova proposta de suspensão condicional restou prejudicada (termo de audiência fl. 107).

O réu foi citado e ofereceu resposta prévia à acusação (fls. 160/162).

A decisão de fl. 172 afastou a tese de atipicidade da conduta ventilada pela defesa.

Durante a instrução, foram tomados os depoimentos da vítima e de duas testemunhas.

O réu, apesar de intimado da audiência, não compareceu, tampouco justificou a sua ausência, sendo-lhe DECRETADA A REVELIA, nos termos do artigo 367, do CPP (termo de audiência fls. 207/208).

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado alegando atipicidade da conduta ante o ínfimo prejuízo material.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório encartado aos autos: boletim de ocorrência (fls. 04/05 e 06/08), laudo pericial (fls. 13/20), bem como pela prova oral produzida em juízo.

O laudo pericial (fls. 13/20) constatou que:

No interior do imóvel, especificamente na região anterior direita, próximo ao poste padrão de energia, foram constatados vestígios de subtração de energia elétrica caracterizado pelo desvio (fios), depois de passar pelo medidor de energia, para o imóvel localizado à direita do imóvel da vítima.

Mais adiante, o laudo descreve, ainda, que “o imóvel do autor não havia registro de consumo de energia no medidor”.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada pela prova colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima Gilberto narrou que: era proprietário de uma residência nesta cidade; que, sua genitora residiu no imóvel por um período e, posteriormente, durante a pandemia, mudou de cidade e não retornou mais; que vendeu o referido imóvel no mês de janeiro; que, no dia da posse do imóvel pelo comprador, foi visualizada uma ligação clandestina vindo da residência vizinha; que o comprador do imóvel arrancou os fios da ligação irregular e discutiu com o vizinho; que o autor da subtração residia paralelamente ao imóvel.

A testemunha Hisaiuky disse que: descobriu a ligação irregular por acaso; que, durante alguns reparos no imóvel, desligou a chave geral de energia de sua residência, mas notou que o gerador ainda registrava consumo de energia; que constatou que o vizinho Emerson fez uma ligação clandestina pelo poste de energia; que acionou a polícia.

A testemunha Ewerton (perito criminal da polícia civil) disse que: foi acionado pelo delegado para investigação de um furto; que, se deslocou ao local na companhia

da Elektro; que o proprietário do imóvel acompanhou o procedimento; que foi possível visualizar que a residência da vítima, mesmo com a energia desligada, registrava consumo; que constatou a existência de uma segunda fiação ligando o imóvel da residência vizinha direita ao imóvel da vítima, consumando o furto de energia.

Pois bem. O decreto condenatório contra o acusado é certo diante dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e do laudo pericial inserido nos autos, onde há indicação expressa do registro de consumo de energia em desfavor da vítima e em benefício do acusado, mediante ligação clandestina.

A palavra da testemunha Hisaiuky corrobora todos os demais elementos colhidos e convertidos em prova, especialmente a autoria do acusado, porquanto, relata que o imóvel beneficiado com a subtração de energia pertencia ao réu.

O acusado, revel, não compareceu para apresentar a sua versão sobre os fatos, no entanto, durante a fase inquisitiva (fl. 10), confessou o delito, ressaltando que após a interrupção do fornecimento de energia em sua residência, efetuou ligação clandestina na residência vizinha e obteve, em proveito próprio, o consumo de energia pelo período de aproximadamente três meses.

A defesa, por sua vez, não apresentou provas capazes de afastar os relatos acima transcritos, a prova coligida e a imputação da denúncia. Ao contrário, pleiteou o reconhecimento da atipicidade da consulta diante do valor da res furtiva.

Nesse aspecto, friso que a tese de atipicidade encontra-se superada pela decisão de fl. 172, decisão que encontra reforço na instrução, que indica de forma patente a existência de prejuízo considerável à vítima e a autoria do réu. Além disso, o crime se consumou quando a vítima foi privada do controle de disposição do bem. Seguindo a fundamentação, é a jurisprudência deste tribunal de justiça:

Sentença Condenatória Pelo Delito De Furto De Energia Elétrica (Cp, Art. 155, §§ 2º, 3º E 4º, Incisos II E IV, C.C. Os Arts. 29 E 71) – Apelo Defensivo Buscando A Absolvição Com Arrimo Em Alegada Fragilidade Da Prova Dos Autos, Apontando-Se A Atipicidade Da Conduta Pela Aplicação Do Princípio Da Insignificância. Descabimento Da Irresignação – Materialidade E Autoria Delitiva Inequívocas, Anotando-Se Os Relatos De Testemunhas E De Agentes Da Lei – Subtração De Energia Elétrica De Maneira Continuada, Em Concurso De Agentes E Mediante Fraude Admitida Pelo Réu – Condenação Mantida, Não Se Vislumbrando Excludentes, Sequer De Ilícitude, Descabendo Na Hipótese A Aplicação Do Princípio Da Insignificância Diante Dos Prejuízos À Prestação Do Serviço Público E À Segurança Alheias – Precedentes Da Jurisprudência – Dosagem Das Penas Correta, Que Não Merece Reparos, Fixada A Pena Base No Piso E Reconhecido O Privilégio, Deferida Ainda A Benesse Da Substituição – Recurso Desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0055818-54.2018.8.26.0050; Relator (A): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara De Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data Do Julgamento: 17/08/2022; Data De Registro: 18/08/2022) (Grifei)

Furto de energia – Apelo Defensivo – Requerimento de absolvição por insuficiência de provas e por atipicidade material (insignificância) – Prova segura a demonstrar a ligação clandestina e que o apelante se beneficiou da res furtada – Alegação de insignificância afastada – Conduta grave que compromete a segurança alheia e afeta a qualidade da prestação do serviço público – Dosimetria – ausência de insurgência das partes – Condenação mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500644-26.2019.8.26.0575; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 13/04/2022) (grifei)

Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença absolutória. Recurso Ministerial que busca a condenação do réu como incurso no art. 155, §3º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que, interrogado somente na fase inquisitiva, confirmou a ciência do desvio de energia direta do poste da rua – revelia decretada em Juízo – Confissão em consonância com as demais provas colhidas – Relatos seguros do representante da empresa-vítima e do policial narrando que constatarem a ligação clandestina efetuada pelo acusado, subtraindo a energia elétrica diretamente do poste da via pública – De rigor a condenação. Princípio da 'insignificância' – Não

reconhecimento - Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto - Valor da res furtiva que não pode ser considerado inexpressivo. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0041196-67.2018.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 08/03/2022) (grifei)

No mais, não há configuração do estado de necessidade, tendo em vista que, apesar de mencionado durante a fase inquisitiva, o acusado não compareceu em juízo para confirmar as suas alegações e, de qualquer forma, há projetos de distribuição de energia à população vulnerável que visa minorar os impactos das condições desfavoráveis, de forma que a subtração constatada não se justifica pela condição do agente no momento do delito:

Apelação da Defesa - Furto de energia elétrica mediante fraude e concurso de agentes - Provas suficientes à condenação - Ligação direta clandestina de energia - Consistentes depoimentos da testemunha e dos policiais civis - Confissão do réu na fase administrativa da investigação - Qualificadoras bem comprovadas - Estado de necessidade não demonstrado - Existência de programas sociais destinados ao fornecimento de energia às famílias em situação de vulnerabilidade - Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Ofensividade jurídica da conduta dos que atuam em prejuízo da segurança do sistema elétrico - (...) - Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0005873-31.2015.8.26.0268; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021) (grifei)

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP). Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime. Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 3º, do Código Penal.

O réu é primário, conforme certidão de fls. 151/152.

Destaco que, o crime de furto de energia como o dos autos se caracteriza como delito permanente, inexistindo recrudesimento na pena a ser feito, conforme o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4º, II, DO CP. FURTO DE ÁGUA. CRIME PERMANENTE.

RECURSO PROVIDO. 1. Configura crime permanente a conduta de subtrair água, consistente na ligação direta, sem leitura de hidrômetro e sem pagamento, na medida em que a ação é única, protraindo-se no tempo. 2. Assim como no furto de energia elétrica, trata-se de crime eventualmente permanente, ou seja, aqueles delitos que, em regra, são instantâneos, mas podem ser prorrogados no tempo por vontade do agente. 3. Recurso especial provido para, afastado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, reduzir a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das execuções.

(STJ - REsp: 1816311 SP 2017/0283684-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019) (grifei)

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base do delito no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena intermediária se mantém no mínimo legal acima fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo desde a prática delituosa, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

O acusado ostenta a condição de primário e considerando que a pena aplicada é inferior a 4 anos, com espeque no que dispõe o art. 33, §2º, "c", do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. No mesmo sentido, tendo em vista que a quantidade da pena privativa de liberdade imposta é igual a um ano, nos termos do artigo 44, §2º, primeira parte, do CP, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade, durante o prazo da condenação, por 8 horas semanais, cuja entidade beneficiada será indicada por ocasião da audiência admonitória. Mantida a pena de multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu EMERSON DOS SANTOS TOBIAS, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, às penas de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias multa, como incurso no artigo 155, § 3º, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade, durante o prazo da condenação.

O acusado respondeu a todo o processo em liberdade e não há nada que indique a necessidade de decretação de prisão preventiva. Demais disso, a substituição de pena concedida não é compatível com a custódia cautelar. Assim sendo, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelo réu, com exequibilidade suspensa em razão da gratuidade ora concedida.

Após o trânsito em julgado, providencie a serventia a(o):

1) Caso exista pena de multa, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, e, após, intime-se o acusado para comprovar nos autos o respectivo pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de encaminhamento de certidão da sentença ao Ministério Público, providência esta que deve ser adotada também na hipótese em que for infrutífera a tentativa de intimação (art. 50 do CP e art. 479 e seguinte das NSCGJ);

2) anotação da condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial (art. 372 das NSCGJ);

3) expedição de ofício ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ);

4) expedição de ofício ao TRE, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ);

5) expedição da guia definitiva.

6) expedição de certidão de honorários ao defensor nomeado (ofício fl. 143), no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários do convênio DPESP/OABSP.

7) Comunicação à vítima, observando-se os termos do art. 399 das NSCGJ, o que poderá ser realizado por meio de mensagem eletrônica remetida por e-mail ou aplicativo de telefonia móvel, certificando-se nos autos.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P.I.C.

Panorama, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA